

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5547/2537

นางอุษา วิทยะสิรินันท์
นายฟุ้ง รุ่งนพคุณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 (เดิม), มาตรา 921, มาตรา 940, มาตรา 989, มาตรา 1002,
มาตรา 1003

โจทก์สละหลังเช็คผู้ถือซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายยอมเป็นเพียงประกัน (อาวัล) สำหรับผู้ส่งจ่ายตาม ป.พ.พ. มาตรา 921 ประกอบมาตรา 989 จึงอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ตามเช็คที่จะต้องรับผิดชอบผู้ทรงเท่านั้น หาได้ถือว่าเป็นผู้สละหลังตามกฎหมายไม่ เมื่อโจทก์ชำระหนี้ตามเช็คแทนจำเลยไปแล้วโจทก์ยอมมีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 940 วรรคสาม ประกอบมาตรา 989 กรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ต้องบังคับภายในกำหนดเวลาเท่าใด จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 (เดิม) มีอายุความ 1 ปี หรือ 6 เดือน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1002 และ มาตรา 1003

โจทก์สละหลังเช็คผู้ถือซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายยอมเป็นเพียงประกัน (อาวัล) สำหรับผู้ส่งจ่ายตาม ป.พ.พ. มาตรา 921 ประกอบมาตรา 989 จึงอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ตามเช็คที่จะต้องรับผิดชอบผู้ทรงเท่านั้น หาได้ถือว่าเป็นผู้สละหลังตามกฎหมายไม่ เมื่อโจทก์ชำระหนี้ตามเช็คแทนจำเลยไปแล้วโจทก์ยอมมีสิทธิไล่เบี้ยเอา

จากจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 940 วรรคสาม ประกอบมาตรา 989 กรณีนี้ไม่มี
กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ต้องบังคับภายในกำหนดเวลาเท่าใด จึงต้องใช้อายุ
ความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 (เดิม) มิใช่อายุความ 1 ปี หรือ 6 เดือน ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 1002 และ มาตรา 1003

(สังเวียน รัตนมุง-นิเวศน์ คำทอง-สมาน เวทวินิจ)

ศาลแพ่ง - นายธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์

ศาลอุทธรณ์ - นายพิศาล พิริยะสถิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ